



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDO TAMBUNAN ALIAS REDO;**
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, SH, MH. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat Jalan Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara turut serta menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis Pil dengan **berat netto 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram**;



- 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu diduga narkoba jenis Pil ekstasi dengan berat **berat netto 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram**;
- 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau);
- 1 (satu) buah potongan busa;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat.

Dipergunakan untuk pembuktian berkas perkara Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -72/RP.RAP/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo**, dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau*



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) yang sedang minum tuak bersama dengan **Kartoni Manurung (DPO)** di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dihubungi oleh **Sirait (DPO)** melalui 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru : “Ada tau kau pembuangan obat (ekstasi)?” dijawab oleh Terdakwa : “Manalah tau aku, ooh tunggu dulu kutanyak tulang ini”, lalu Terdakwa bertanya kepada **Kartoni Manurung (DPO)** : “Tulang, ini ada kawanku mau nyari buangan”, dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Apa mereknya?”, dijawab oleh Terdakwa : “Nggak tau aku tulang, inilah langsung ngomong” sambil Terdakwa menyerahkan HPnya kepada **Kartoni Manurung (DPO)**, kemudian terjadi pembicaraan antara **Kartoni Manurung (DPO)** dengan **Sirait (DPO)** sekira setengah jam hingga antara **Kartoni Manurung (DPO)** dengan **Sirait (DPO)** saling bertukar nomor handphone, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, **Kartoni Manurung (DPO)** menghubungi Terdakwa : “Mau kau kerja bere?”, dijawab oleh Terdakwa : “Kerja apa tulang?”, dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Kerja itulah yang kemarin sama **Sirait (DPO)** itu”, dikarenakan butuh uang dan tidak ada pekerjaan Terdakwa menyetujuinya : “Ya udahlah tulang berapa tulang gajinya?”, dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Satu juta lima ratus, yang lima ratus uang jalan, sisanya satu juta setelah kalian balek ngambil barang, siapa kawanmu?”, dijawab oleh Terdakwa : “Ohh iya tulang, kawanku nanti tulang si Ivo (**Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)**), dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Ya udahlah ambillah nanti honda ke rumah”, dijawab oleh Terdakwa : “Iya tulang tunggu pulang dulu tulang Ivo dari gereja”, setelah pembicaraan selesai Terdakwa menghubungi **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Tulang ayok kerja”, dijawab oleh **Ivo Martin Manurung Als.**



Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah) : “Kerja apa?”, dijawab oleh Terdakwa : “Itulah disuruh tulang itu ke Ranto ngambil obat”, dijawab oleh **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Ya udahlah”, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** yang masih di daerah Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, setelah berada di rumah **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Terdakwa menghubungi **Kartoni Manurung (DPO)** : “Tulang nggak jalan kami ke rumahmu ngambil honda, suruhlah anggotamu yang menjemput kami”, dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Ya udahlah biar ku suruh anggotaku menjemput”, sekira pukul 15.15 Wib anggota dari **Kartoni Manurung (DPO)** menjemput Terdakwa dan dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** untuk dibawa ke warung tempat **Kartoni Manurung (DPO)**, setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada **Kartoni Manurung (DPO)** : “Cemana ini tulang, jelasnya ini, takutloh kami”, disambung oleh **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Nggak usahlah bang”, dijawab oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Tolonglah bere anggotaku lagi pergi ngantar ke Batam”, dijawab oleh Terdakwa : “Ya udahlah tulang”, lalu Terdakwa bertanya kepada **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Cemana tulang?”, dijawab oleh **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Malas aku”, kemudian **Kartoni Manurung (DPO)** menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa : “Ini uang jalan”, setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata kepada **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** : “Ayok tulang”, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** berangkat menuju Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat milik **Kartoni Manurung (DPO)**, sesampainya di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada **Sirait (DPO)** : “Kami mengarah kemana?”, dibalas pesan oleh **Sirait (DPO)** : “Ke Jalan Sirandorong Alfamidi disitulah kalian nunggu”, setelah berada di depan Alfamidi Jalan Sirandorong Terdakwa



mengirim pesan Whatsapp kepada **Sirait (DPO)** : “Kami udah sampai Alfamidi Jalan Sirandorung”, lalu **Sirait (DPO)** menelepon Terdakwa : “Tunggu bentar disitu”, tidak berapa lama Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** ditemui oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal : “Mana mana?” dijawab oleh Terdakwa : “Apanya mana? Ohh abang yang disuruh Sirait?”, dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut : “Iya”, dijawab oleh Terdakwa : “Jangan disinilah bang”, lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut membawa jalan Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** namun Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** kehilangan jejak seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, lalu **Sirait (DPO)** menghubungi Terdakwa secara Video Call dan memperlihatkan seseorang laki-laki tidak dikenal yang diakuinya sebagai bosnya dan berkata : “Tunggulah bentar”, hingga pukul 23.00 Wib karena tidak jelas dengan nasib mereka, Terdakwa mengirim pesan kepada **Kartoni Manurung (DPO)** : “Tulang pulanglah kami”, dibalas pesan oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Tapi hujan disitu”, dibalas pesan oleh Terdakwa : “Koq tau tulang hujan?”, dibalas pesan oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Carilah penginapan”, atas instruksi dari **Kartoni Manurung (DPO)** tersebut lalu Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** mencari penginapan, keesokan harinya Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh **Kartoni Manurung (DPO)** : “Kata orang itu ke Merbau”, segera Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pergi ke Merbau, sekira pukul 10.15 Wib sesampainya di Simpang Merbau Terdakwa menelepon **Sirait (DPO)** : “Udah sampai kami di Simpang Merbau depan sekolah PAUD”, dijawab oleh **Sirait (DPO)** : “Tunggulah bentar”, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** didatangi oleh seorang laki-laki tidak dikenal sambil berkata : “Suruhan ketua ya, jadi cemani ini bang”, dijawab oleh Terdakwa : “Masa disini”, kemudian seorang laki-laki tidak dikenal mengajak Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** ke sebuah kolam ikan yang ada cakruknya dan mengeluarkan 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau) dan mengeluarkan isinya dimana berisikan 50 (lima puluh) butir pil



narkotika jenis ekstasi warna hijau dan 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, kemudian Terdakwa mengambil foto 90 (Sembilan puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dan mengirim fotonya kepada **Kartoni Manurung (DPO)** dengan tujuan melaporkan dan **Kartoni Manurung (DPO)** mentransfer uangnya, lalu seorang laki-laki tidak dikenal kembali membungkus dengan menggunakan busa dan memasukkannya ke dalam plastik assoy warna biru dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** kembali ke Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, namun ditengah perjalanan **Sirait (DPO)** menghubungi Terdakwa : “Nanti 23 lagi ambil di Ranto ya”, dijawab oleh Terdakwa : “Tapi disuruh tulang itu kami langsung pulang, kalo keg gitu telponlah dulu bang”, tidak berapa lama **Kartoni Manurung (DPO)** menghubungi Terdakwa : “Singgahlah nanti di Ranto ambil yang 23 itu”, dijawab oleh Terdakwa : “Ya udahlah tulang”, lalu Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** melanjutkan perjalanan ke Rantauprapat, sekira pukul 13.30 Wib ketika melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba perjalanan Terdakwa dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dihentikan dan diamankan oleh Risnal Situngkir, S.H., Feri C. Sembiring, S.H., Wendro A. Pardosi, S.H., Robi Rizki Arsal (keempatnya anggota Polres Labuhanbatu), dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu diperoleh dari **Sirait (DPO)** untuk diserahkan kepada **Kartoni Manurung (DPO)** di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan**



dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru sebagai alat komunikasi, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 71/02.10102/2023 tanggal 7 Februari 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 50 (lima puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi diperoleh **berat netto 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram** disisihkan ke Labfor 10 butir dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, dan 40 (empat) puluh butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi diperoleh **berat netto 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram** disisihkan ke Labfor 10 butir dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 765/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo dan Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** yaitu barang bukti **A** : 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berbentuk MINION dengan **berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram** dan barang bukti **B** : 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo INSTAGRAM dengan **berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram** dengan kesimpulan masing-masing **benar** mengandung **Epsilon** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo, dan Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan**



dilakukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo**, dan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Risnal Situngkir, S.H., Feri C. Sembiring, S.H., Wendro A. Pardosi, S.H., Robi Rizki Aرسال (keempatnya anggota Polres Labuhanbatu) mendapat informasi ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan membawa narkotika jenis pil ekstasi yang akan melintas dari arah Aek Kanopan menuju arah Rantauprapat, segera Risnal Situngkir, S.H., Feri C. Sembiring, S.H., Wendro A. Pardosi, S.H., Robi Rizki Aرسال menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara Wendro A. Pardosi, S.H., dan Robi Rizki Aرسال menunggu/stand by di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Risnal Situngkir, S.H., dan Feri C. Sembiring, S.H. melakukan patroli sekaligus pemantauan dan penyisiran dari arah Rantauprapat menuju Aek Kanopan, sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Jalan Lintas Aek Buruh Risnal Situngkir, S.H., dan Feri C. Sembiring melihat **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan**



dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) sedang berboncengan diatas 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan, lalu Risnal Situngkir, S.H., dan Feri C. Sembiring mengikuti **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan Terdakwa dari belakang dan memberitahukan kepada Wendro A. Pardosi, S.H., dan Robi Rizki untuk melakukan penghadangan di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang KOMPI) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, sekira pukul 13.30 Wib pada saat melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang KOMPI) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Wendro A. Pardosi, S.H., dan Robi Rizki memberhentikan dan menghadang perjalanan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan Terdakwa, setelah berhasil menangkap dan mengamankan **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu diperoleh dari **Sirait (DPO)** untuk diserahkan kepada **Kartoni Manurung (DPO)** di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, **Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** beserta barang bukti 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau, 40 (empat) puluh butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru sebagai alat komunikasi, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 71/02.10102/2023 tanggal 7 Februari 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 50 (lima puluh) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi diperoleh **berat netto 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram** disisihkan ke Labfor 10 butir dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, dan 40 (empat) puluh butir pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi diperoleh **berat netto 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram** disisihkan ke Labfor 10 butir dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 765/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo dan Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** yaitu barang bukti **A : 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berbentuk MINION dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram** dan barang bukti **B : 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda berlogo INSTAGRAM dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram** dengan kesimpulan masing-masing **benar** mengandung **Epsilon** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa **Redo Tambunan Als. Redo, dan Ivo Martin Manurung Als. Ivo (penuntutan dilakukan secara terpisah)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis ekstasi tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Feri C. Sembiring, S.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang KOMPI) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah);

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Kartoni Manurung (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengakui memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) dimana mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan membawa narkotika jenis pil ekstasi, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Jalan Lintas Aek Buru, saksi dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang berboncengan diatas 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan, kemudian saksi dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penghadangan saat melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto diperoleh dari Sirait (DPO) untuk diserahkan kepada Kartoni Manurung (DPO) di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Wendro A. Pardosi, S.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 1

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) unit HP android merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah);

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Kartoni Manurung (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengakui memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) dimana mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan membawa narkotika jenis pil ekstasi, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Jalan Lintas Aek Buru, saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang berboncengan diatas 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penghadangan saat melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto diperoleh dari Sirait (DPO) untuk diserahkan kepada Kartoni Manurung (DPO) di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 71/12.10102/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 50 (lima puluh) butir pil warna hijau narkoba jenis ekstasi seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto;
- 40 (empat puluh) butir pil warna merah narkoba jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 765/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk Minion dengan berat netto 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram, B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo Instagram dengan berat netto 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram, milik Terdakwa Redo Tambunan Alias Redo dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengandung narkoba adalah positif mengandung Epsilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit Honda



CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah);

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Kartoni Manurung (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Simpang Merbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Simpang Merbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO), kemudian sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba dihentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian langsung dilakukan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) , dari hasil pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), setelah diinterogasi narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) diperoleh dari Sirait (DPO) untuk diserahkan kepada Kartoni Manurung (DPO) di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 50 (lima puluh) butir pil warna hijau narkoba jenis pil Ekstasi dengan seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto;
- 40 (empat puluh) butir warna merah jambu narkoba jenis pil ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau);
- 1 (satu) buah potongan busa;



- 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan saksi Feri C. Sembiring, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android



merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah);

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Kartoni Manurung (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Simpang Merbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan membawa narkotika jenis pil ekstasi, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Jalan Lintas Aek Buru, saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H. Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang berboncengan diatas 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan, kemudian saksi dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penghadangan saat melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H. melakukan penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto diperoleh dari Sirait (DPO) untuk diserahkan kepada Kartoni Manurung (DPO) di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
4. Orang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Redo Tambunan Alias Redo dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 71/12.10102/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 50 (lima puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto;
- 40 (empat puluh) butir pil warna merah narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 765/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk Minion dengan berat netto 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram, B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo Instagram dengan berat netto 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram, milik Terdakwa Redo Tambunan Alias Redo dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengandung narkotika adalah positif mengandung Epsilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto dan 40 (empat puluh) butir pil warna merah narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan saksi Feri C. Sembiring, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda, dimana posisi barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan. Sedangkan pada saat penangkapan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Kartoni Manurung (DPO) dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Simpang Merbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Kompi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat kendaraan membawa narkotika jenis pil ekstasi, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Jalan Lintas Aek Buru, saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) sedang berboncengan diatas 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



kendaraan, kemudian saksi dan saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penghadangan saat melintas di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang KOMPI) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H. dan saksi Feri C. Sembiring, S.H melakukan pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor, dari hasil pengeledahan badan/pakaian/sepeda motor Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) ditemukan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpau), 1 (satu) buah potongan busa, dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dari dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah), setelah diinterogasi 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 17 (tujuh belas) gram netto, 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 14 (empat belas) gram netto diperoleh dari Sirait (DPO) untuk diserahkan kepada Kartoni Manurung (DPO) di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa, dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 71/12.10102/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 50 (lima puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto;
- 40 (empat puluh) butir pil warna merah narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 765/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk Minion dengan berat netto 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram, B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo Instagram dengan berat netto 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram, milik Terdakwa Redo Tambunan Alias Redo dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengandung narkotika adalah positif mengandung Epsilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya ditemukan dari kantong celana Terdakwa dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mengakui memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan benar mengandung narkotika sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, dan 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto adalah positif mengandung Epsilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis ekstasi tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis ekstasi yaitu 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 42 (tiga koma empat puluh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



dua) gram netto, dan 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) butir seberat 3, 52 (tiga koma lima puluh dua) gram netto yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seorang yang sendirian telah melakukan peristiwa pidana sementara yang dimaksud menyuruh melakukan disini terdapat dua orang yang berperan dalam satu peristiwa pidana dimana yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan sementara yang dimaksud turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya terdapat dua orang yakni yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana namun harus diingat kedua orang tersebut harus melakukan semua elemen dari peristiwa pidana tersebut secara sempurna tidak boleh hanya melakukan persiapan perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan saksi Feri C. Sembiring, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik (Simpang Komi) Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi dari Sirait (DPO) atas suruhan Kartoni Manurung (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Simpang Merbau



Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa dan Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) mendapat upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ivo Martin manurung (dalam berkas terpisah) hal ini telah dibenarkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa termasuk kedalam pengertian orang yang melakukan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh



delapan) gram netto, dan 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkotika jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpao), 1 (satu) buah potongan busa, 1 (satu) buah plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ivo Martin manurung maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ivo Martin manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Redo Tambunan Alias Redo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 50 (lima puluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau seberat 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram netto;
 - 40 (empat puluh) butir pil warna merah jambu narkoba jenis ekstasi seberat 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah amplop warna merah (kertas angpao);
 - 1 (satu) buah potongan busa;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ivo Martin manurung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus